



Belastingrecht 3

Colleges 6 en 7

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 6 en 7

- Fiscale eenheid algemeen
- Voeging (en voorbeeld voeging)
- Fiscale eenheid Papillon-style
- Ontvoeging
- Anti-misbruikbepaling
- Wet spoedreparatie fiscale eenheid
- Toekomstbestendige groepsregeling?
- Verliesverrekening

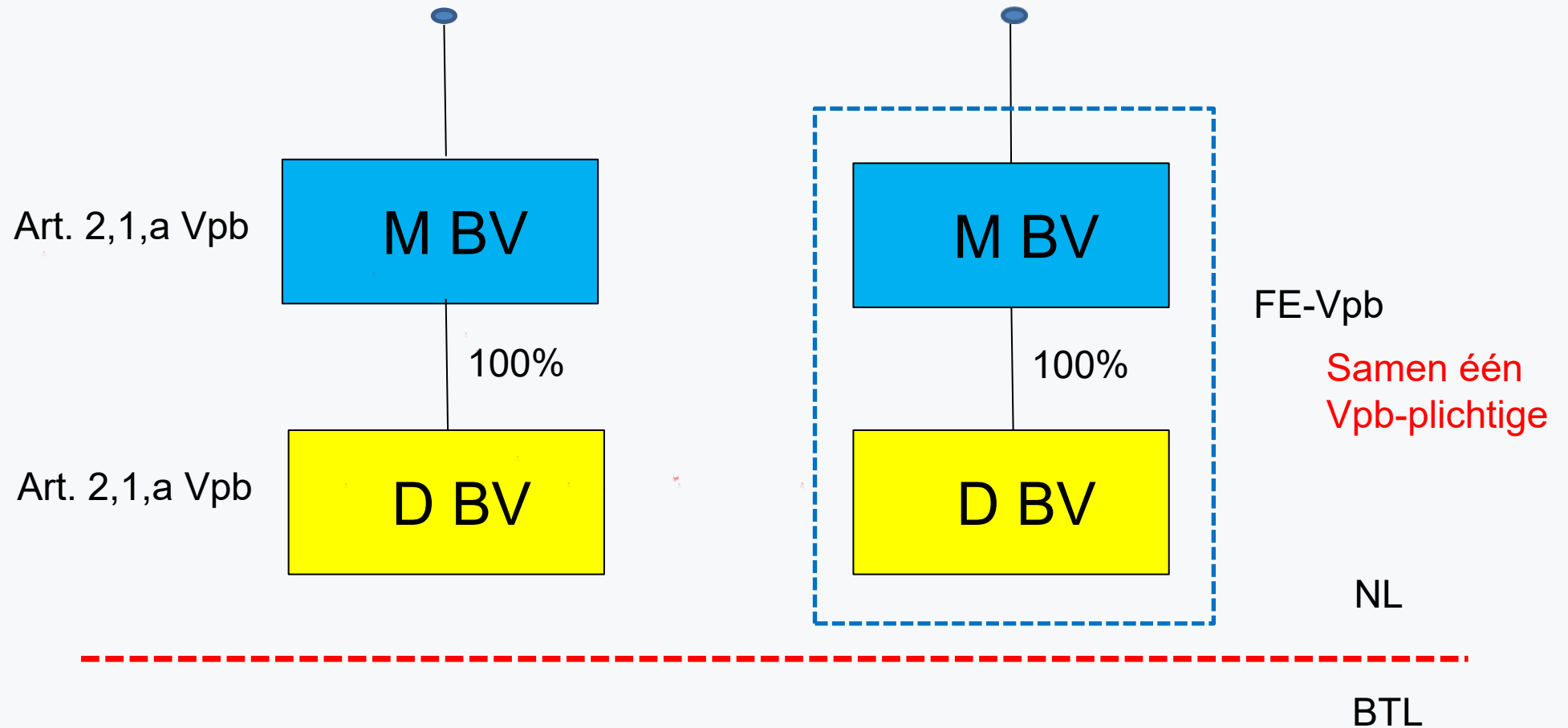
Verplichte studiestof:

- **Belastingrecht voor Bachelors en Masters Editie 2025-2026, par. 9.8.1 t/m 9.8.4**

FISCALE EENHEID (FE) ALGEMEEN

- **Moedermaatschappij als belastingsubject met toerekening belastingobjecten van gevoegde (in FE) opgenomen) dochter- en (achter)kleindochtermaatschappijen**
 - regime opgenomen in **art. 15 t/m art.15aj Wet Vpb** en **(via art. 15,14 Wet Vpb) Besluit fiscale eenheid 2003**
 - belastingheffing naar concernwinst
- Dochters en (achter)kleindochters **‘gaan op’ in moeder**
 - Dit geldt uitsluitend voor de vennootschapsbelasting
 - Civielrechtelijk blijven het aparte rechtspersonen
 - Civielrechtelijke consolidatiekring kan verschillen van de FE Vpb (geconsolideerde jaarrekening)
 - Ook voor de FE OB gelden andere regels dan voor de FE Vpb
 - Dus die hoeven ook niet gelijk te zijn

FISCALE EENHEID ALGEMEEN



FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Consequenties 'opgaan in'**
 - onderlinge transacties bestaan niet voor Vpb
 - activiteiten, vermogensbestanddelen en resultaten salderen voor bijv. herinvesteringsreserve, investeringsaftrek en giftenaftrek
- **Subjectieve belastingplicht gevoegde dochters blijft in stand**
- Opgaan in voor haar object, tenzij anders is bepaald
 - Dus fiscale consolidatie

FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Voorwaarden FE (art. 15,1 en 4 Wet Vpb)**
 - **Bezitseis van ten minste 95% van het nominaal gestort aandelenkapitaal**
 - Zowel het juridische als het economische eigendom
 - **Tijdvakken belastingheffing vallen samen (statutair en feitelijk)**
 - Aangiftejaren (boekjaren) zijn gelijk
 - **Hetzelfde winstregime**
 - Rederijen (tonnageregeling), banken, verzekeringsmaatschappijen e.d. kennen een bijzonder winstregime
 - **Beide (M en D) zijn in Nederland gevestigd**
 - **Deelneming kwalificeert niet als voorraad**
 - Dus niet een aandelenbezit bestemd voor de verkoop
 - **Vereiste rechtsvorm moedermij. én dochtermij.**
 - Moeder moet een Vpb-plichtig lichaam zijn en de dochter moet een aandelenvennootschap zijn
 - **Op gezamenlijk verzoek van M en D aan de inspecteur**

FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Voordelen FE**

- **Eén aangifte voor de gehele FE** en dus geen discussie met de inspecteur over toerekening van opbrengsten en kosten aan de diverse onderdelen van de FE
- **Interne (winst- en) verliesverrekening tussen de FE-onderdelen**
- **Geen (tussentijdse) winsten op interne leveringen**
- **Mogelijkheid tot belastingvrije herstructurering binnen de FE**
- **HIR v/e FE-onderdeel kan door een ander FE-onderdeel worden benut**
- **Kleine aandelenbelangen v/d diverse FE-onderdelen in een apart v/d FE-staande rechtspersoon kunnen **gezamenlijk een aandelenbelang van 5% of meer** zijn, zodat de deelnemingsvrijstelling geldt**

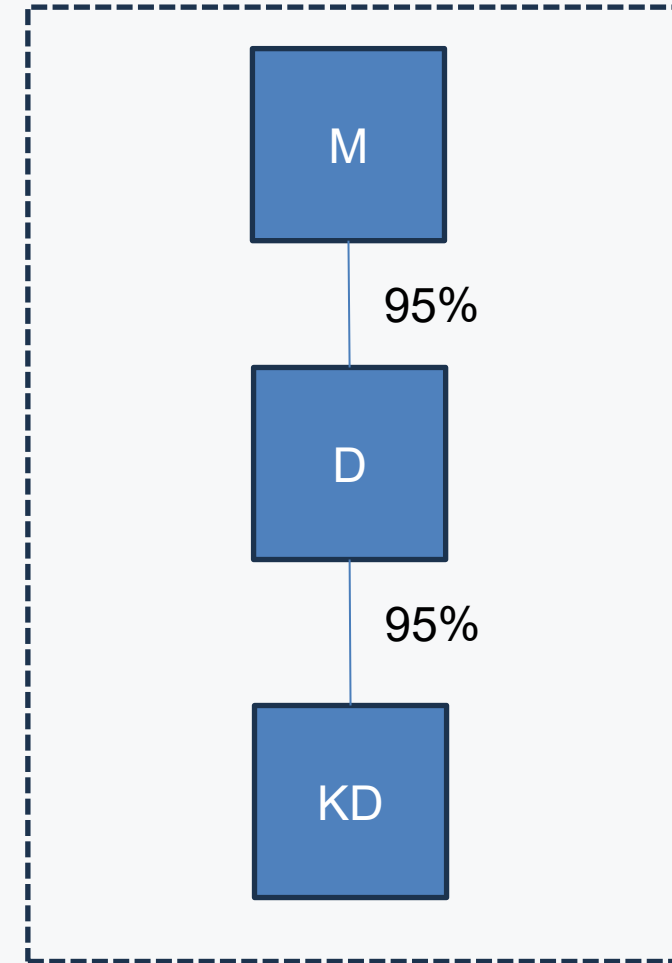
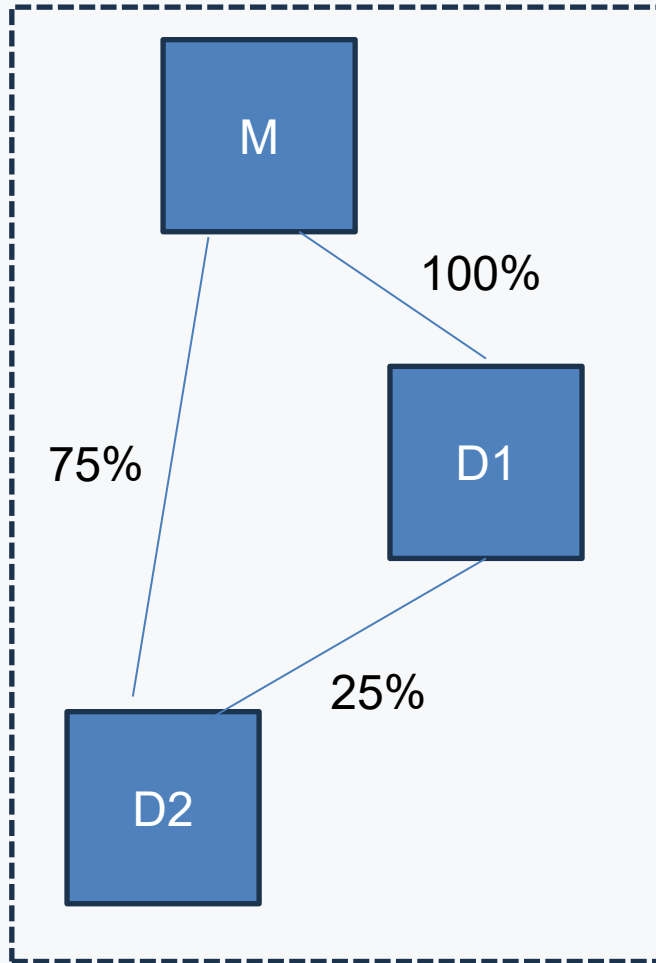
FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Nadelen FE**
 - Ieder FE-onderdeel is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele Vpb-schuld v/d FE
 - Geen mogelijkheid van liquidatieverlies binnen de FE (ook niet na ontbinding FE)
 - Rente-aftrek-drempel van 1 miljoen euro ex art. 15b Wet Vpb geldt maar éénmaal
 - Het lage tarief van 19% kan maar éénmaal benut worden
 - De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zal sneller minder (of zelfs nihil) worden, omdat de investeringen worden samengenomen
 - Allerlei antimisbruikbepalingen gelden, zoals art. 15ai Wet Vpb

FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Bezit van ten minste 95% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de te voegen vennootschap**
 - infokap en agio tellen hier dus niet in mee
 - bezit van **juridische als economische eigendom van de aandelen**
 - eventuele certificering dient te worden opgeheven
 - **ten minste 95% van de winst en 95% van het vermogen van de dochtermij.**
 - bezit van aandelen van gevoegde dochtermij. in te voegen dochtermij. tellen ook mee

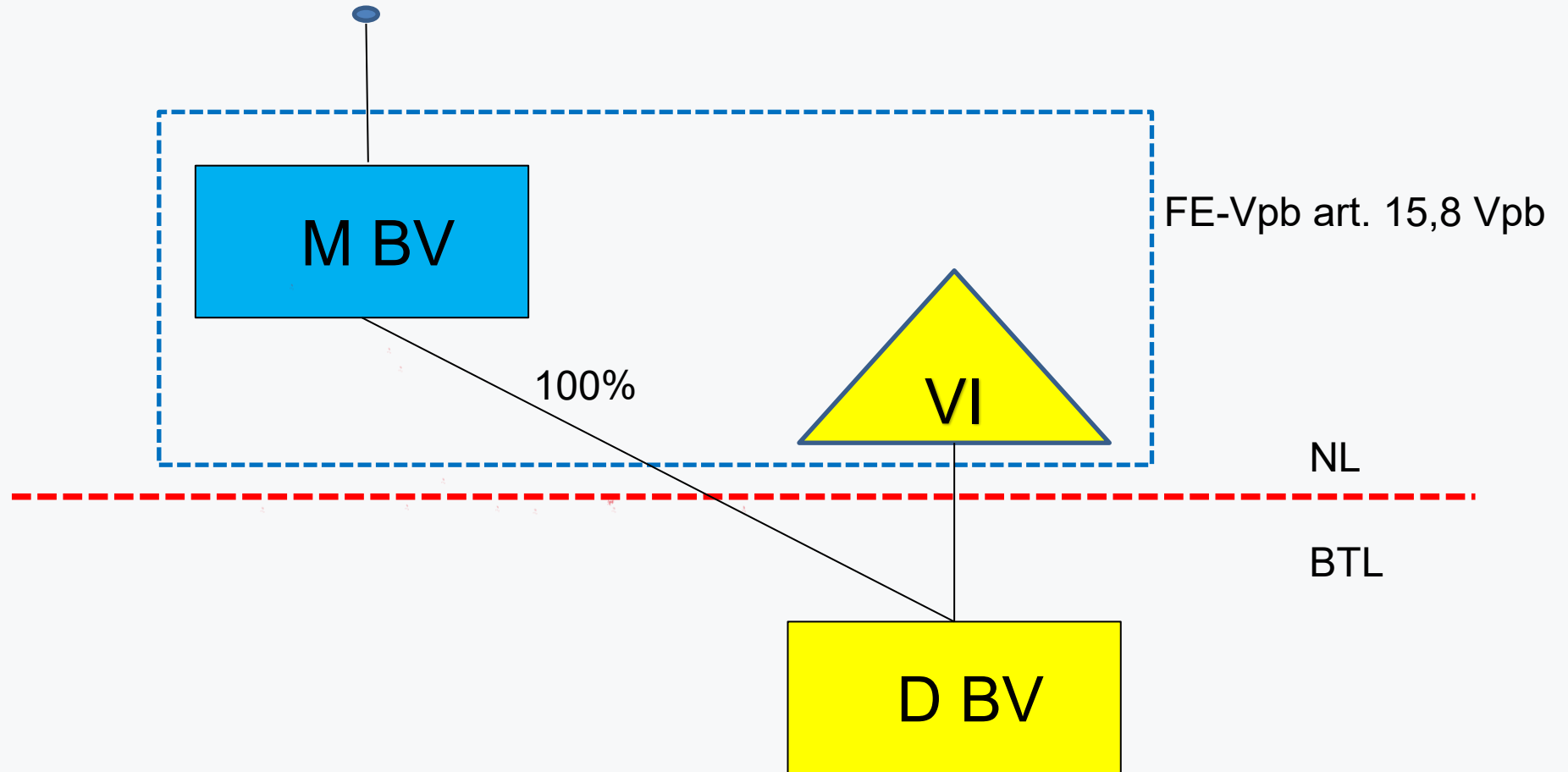
Mogelijke fiscale eenheden



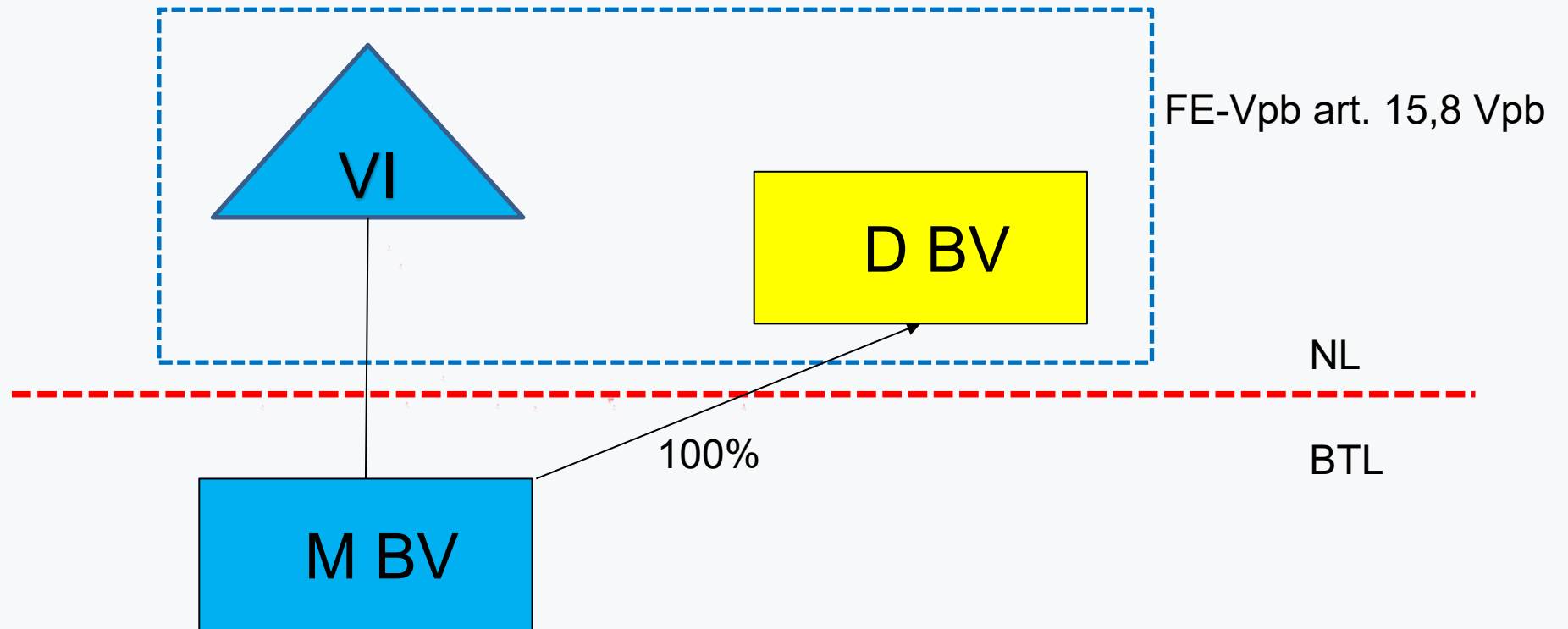
FISCALE EENHEID ALGEMEEN

- **Kwalificerende rechtsvormen**
 - NV/BV
 - Vennootschappen opgericht naar buitenlands recht en naar aard en inrichting vergelijkbaar met NV/BV (zie art. 3 Besluit FE)
- **FE ook mogelijk indien M of D niet in Nederland zijn gevestigd voor zover in Nederland sprake is van een vaste inrichting (art. 15,8 Wet Vpb)**

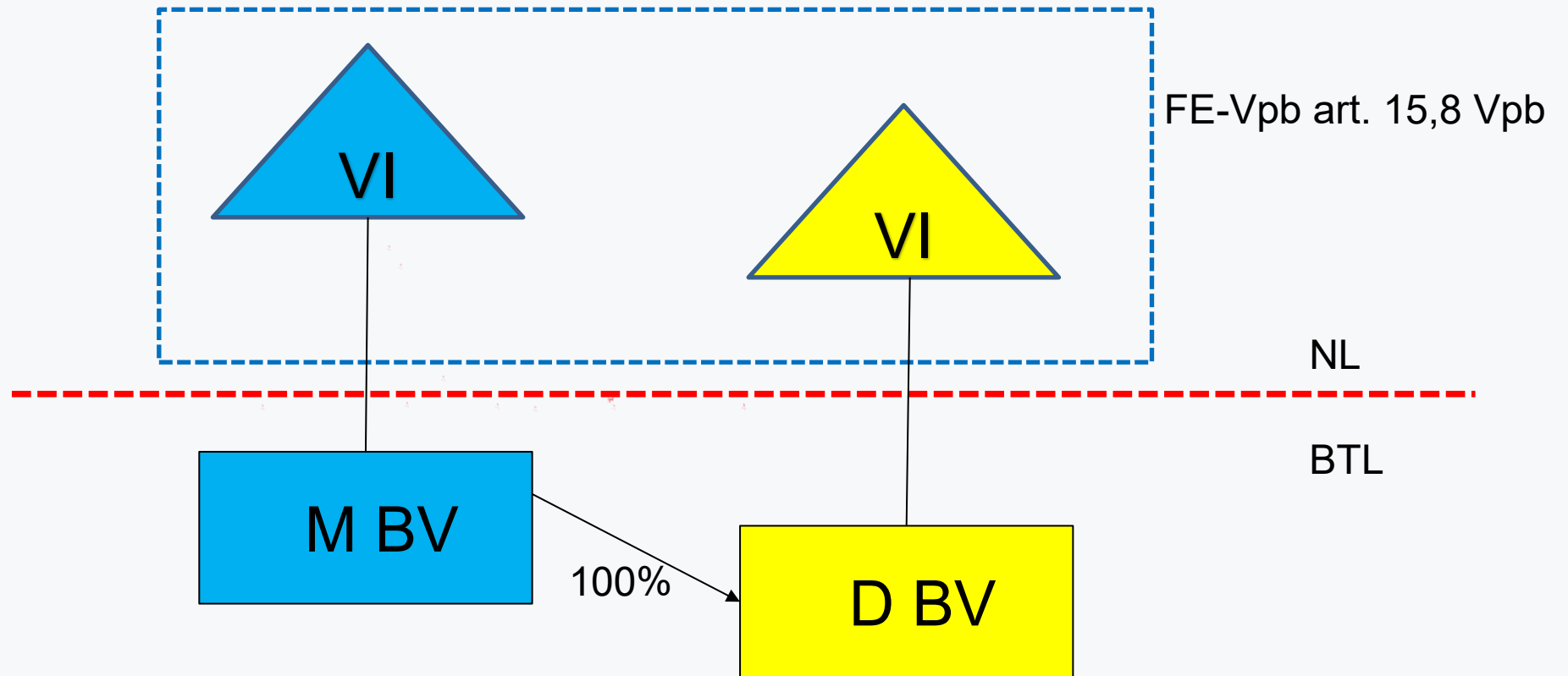
FISCALE EENHEID ALGEMEEN



FISCALE EENHEID ALGEMEEN



FISCALE EENHEID ALGEMEEN



VOEGING

- **Aangaan FE**
 - Op gezamenlijk verzoek van M en D bij inspecteur van M (*art. 15, 1 en 12 Wet Vpb*)
 - beslissing door inspecteur op voor bezwaar vatbare beschikking (*art. 15,12 Wet Vpb*)

VOEGING

- **Ingangsdatum FE** (*art. 15,9 Wet Vpb*)
 - elk gewenst tijdstip in een boekjaar
 - voldoen aan vereisten FE op gewenst voegingstijdstip
 - **max. 3 maanden terugwerkende kracht**
- **Tussentijdse jaarrekening D bij voeging in loop boekjaar**
 - M: tussentijdse vermogensopstelling (geen afsluiting)
 - D: afsluiting boekjaar (*art. 6 Besluit FE*)
- **Gedeelte jaar D vóór de voeging fiscaal afzonderlijk jaar met een aparte aangifte**
(*art. 7,4 Wet Vpb*) → *Dit is de laatste aangifte van D, tenzij D naderhand weer ontvoegd wordt*

VOEGING

- **Aansluitende voeging**
 - vervreemding en verwerving **economisch** (d.m.v. een verkoopcontract) **én juridische eigendom** (via notaris) in praktijk vrijwel nooit tegelijkertijd:
 - dus dan wél verbreking, maar voeging formeel nog niet mogelijk
 - **5 werkdagen respijt**, mits directe levering juridische eigendom beoogd
art. 4 Besluit FE

VOEGING

- **Waardering deelneming in D bij aangaan FE**
 - direct voorafgaand aan voeging herwaarderen op waarde economisch verkeer (**art. 15ab,1 Wet Vpb**), deze herwaardering is in principe **onbelast** voor de moeder op grond van de **deelnemingsvrijstelling**
 - Herwaarderingsresultaat wel direct voorafgaande aan FE belast bij de moeder voor zover de deelnemingsvrijstelling niet geldt of toegepast kan worden door de moeder (bijv. als gevolg van voorgeschreven compartimentering)

VOEGING

- **Waardering onderlinge vorderingen/schulden M en D bij aangaan FE (art. 15ab,6 Wet Vpb)**
 - bij schuldeiser de **vordering waarderen op bedrijfswaarde, of – indien lager – de nominale waarde**
 - waardering schuld volgt de waardering van de vordering (**winstneming bij schuldenaar**)
- N.B. De onderlinge vorderingen en schulden tussen FE-onderdelen bestaan voor de vennootschapsbelasting niet (vallen weg in de aangifte FE).
 - Op een onderlinge (dubieuze) vordering kan dus geen afwaarderingsverlies worden genomen

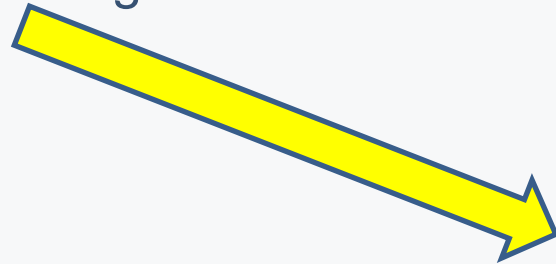
VOEGING

- **“Vermogenssprong” (waardesprong) bij M als gevolg van voeging**
 - Activa en passiva D verschijnen op fiscale balans van M en de deelneming in D valt weg
 - **Vermogenssprong** (zowel positief als negatief) **raakt fiscale winst van M niet**

VOEGING

Schema voeging FE-Vpb

1. Art 15ab,1 Vpb (herwaardering D op WEV)
2. Art.15ab,6 Vpb (onderlinge vorderingen en schulden gelijkstellen)
3. Activa en passiva overnemen
4. Saldo is fiscaal vermogen nieuw
5. Controle berekening: verschil fiscaal vermogen oud en fiscaal vermogen nieuw



= vermogenssprong, die fiscale winst niet raakt!

VOORBEELD VOEGING

M BV per 31 december 2024

Deelneming D1 BV	€ 600.000	Fiscaal vermogen	€ 830.000
Deelneming D2 BV	€ 0	Schuld D1 BV	€ 200.000
Vordering D2 BV	€ 280.000	Passiva	€ 1.850.000
Overige activa	€ 2.000.000		
Totaal	€ 2.880.000	Totaal	€ 2.880.000

D1 BV per 31 december 2024

Vordering M BV	€ 200.000	Fiscaal vermogen	€ 400.000
Overige activa	€ 900.000	Passiva	€ 700.000
Totaal	€ 1.100.000	Totaal	€ 1.100.000

D2 BV per 31 december 2024

Activa	€ 250.000	Schuld M BV	€ 400.000
Fiscaal vermogen	€ 150.000		
Totaal	€ 400.000	Totaal	€ 400.000

Fiscale eenheid M BV per 1 januari 2025

Activa M BV	€ 2.000.000	Fiscaal vermogen	€ 600.000
Activa D1 BV	€ 900.000	Passiva M BV	€ 1.850.000
Activa D2 BV	€ 250.000	Passiva D1 BV	€ 700.000
Totaal	€ 3.150.000	Totaal	€ 3.150.000

VOORBEELD VOEGING

Fiscale eenheid M BV per 1 januari 2025

Activa M BV	€ 2.000.000	Fiscaal vermogen	€ 600.000
Activa D1 BV	€ 900.000	Passiva M BV	€ 1.850.000
Activa D2 BV	€ 250.000	Passiva D1 BV	€ 700.000
Totaal	€ 3.150.000	Totaal	€ 3.150.000

Controleberekening:

Fiscaal vermogen M BV oud

af: Deelneming D1 BV	-€ 600.000	€ 830.000
bij: Fiscaal vermogen D1 BV	€ 400.000	
		-€ 200.000
af: Deelneming D2 BV	€ 0	
bij: Fiscaal vermogen D2 BV (- 150.000 + 120.000)	-€ 30.000	
(NB: Schuld M BV 400.000 op 280.000 gesteld)		-€ 30.000

Fiscaal vermogen M BV nieuw

Vermogenssprong (géén fiscale winst of verlies)	-€ 230.000
---	------------

FISCALE EENHEID PAPILLON-STYLE

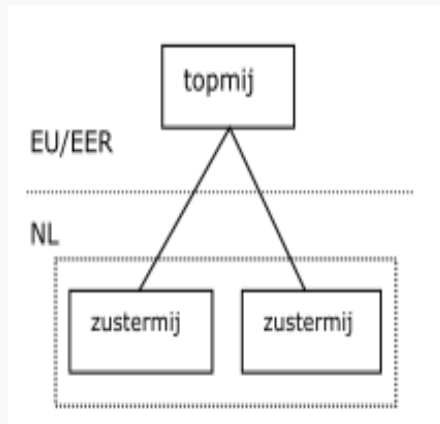
- In de Wet Vpb is de **fiscale eenheid Papillon-style** opgenomen a.g.v. een **uitspraak van het HvJ EU** waarin werd aangegeven dat destijds de Wet Vpb niet in overeenstemming was met het EU-recht
 - Moeder-kleindochtervariant (*art. 15,3b Wet Vpb*)
 - Zustervariant (*art. 15,2 Wet Vpb*)
- Definities begrippen ‘tussenmaatschappij’ en ‘topmaatschappij’ (*resp. art. 15,5 en 6 Wet Vpb*)

FISCALE EENHEID PAPILLON-STYLE

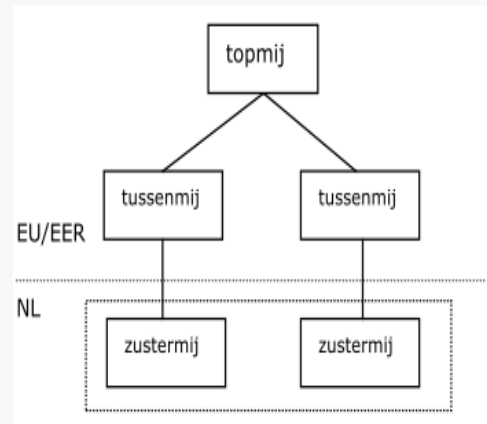
De volgende twee situaties t.a.v. een fiscale eenheid zijn nieuw opgenomen in de wet:

1. Fiscale eenheid tussen zustermaatschappijen die gehouden worden door een moedermaatschappij in een andere lidstaat van de Europese Unie (art. 15,2 en 3a Wet Vpb)

Onmiddellijk:



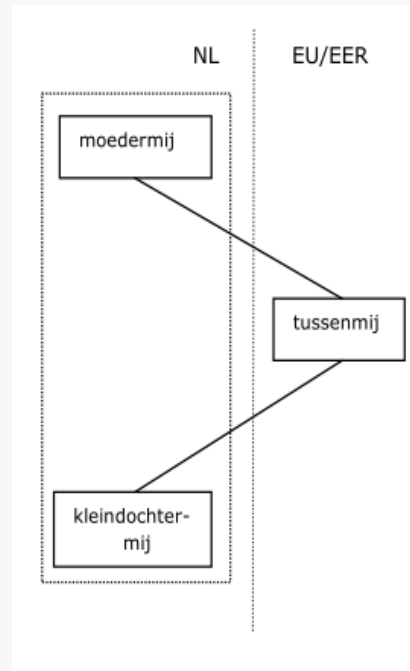
Middellijk:



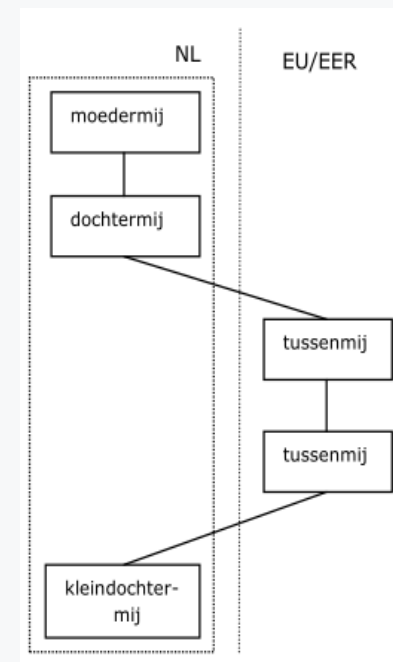
FISCALE EENHEID PAPILLON-STYLE

2. Fiscale eenheid tussen een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij die gehouden wordt door een tussenmaatschappij in een andere lidstaat van de Europese Unie (art. 15,3b Wet Vpb)

Onmiddellijk:



Middellijk:



ONTVOEGING

- **Verbreking FE** (art. 15,10 Wet Vpb)
 - per tijdstip **niet meer voldoen aan de voorwaarden voor FE**
 - Bijv. door verkoop van aandelen niet langer voldoen aan bezitseis van 95%
 - **op gezamenlijk verzoek:**
 - wordt altijd gehonoreerd door inspecteur
 - per datum indiening verzoek (niet eerder)
 - Geen terugwerkende kracht
- **Bij totstandkoming en beëindiging FE in hetzelfde jaar wordt deze geacht niet tot stand te zijn gekomen** (art. 15,11 Wet Vpb)

ONTVOEGING

- **Hoofregel** (*art. 15aj,5 Wet Vpb*)
 - Op de openingsbalans stelt de dochtermaatschappij haar vermogensbestanddelen op dezelfde waarde te boek als de FE
 - Daarmee schuift de fiscale claim op de stille reserves en goodwill door naar de dochtermaatschappij

ONTVOEGING

- **Onderlinge vorderingen en schulden bij verbreking FE** (art. 15aj,2 Wet Vpb)
 - direct voorafgaand aan ontvoeging
 - schuldenaar waardeert op nominale waarde
 - schuldeiser waardeert op nominale waarde of - indien lager - de bedrijfswaarde (geen aftrek bij FE)
 - Schuldeiser verkrijgt geen afwaarderingsclaim dat zich tijdens de FE heeft voorgedaan
 - toekomstige waardeangroei van de vordering bij de schuldeiser blijft buiten aanmerking voor zover deze aantoont dat de waardedaling beneden de nominale waarde heeft plaatsgevonden tijdens fiscale eenheid, of reeds eerder is teruggenomen o.g.v. **art. 13b, 13ba of 15ab,6 Wet Vpb**

ONTVOEGING

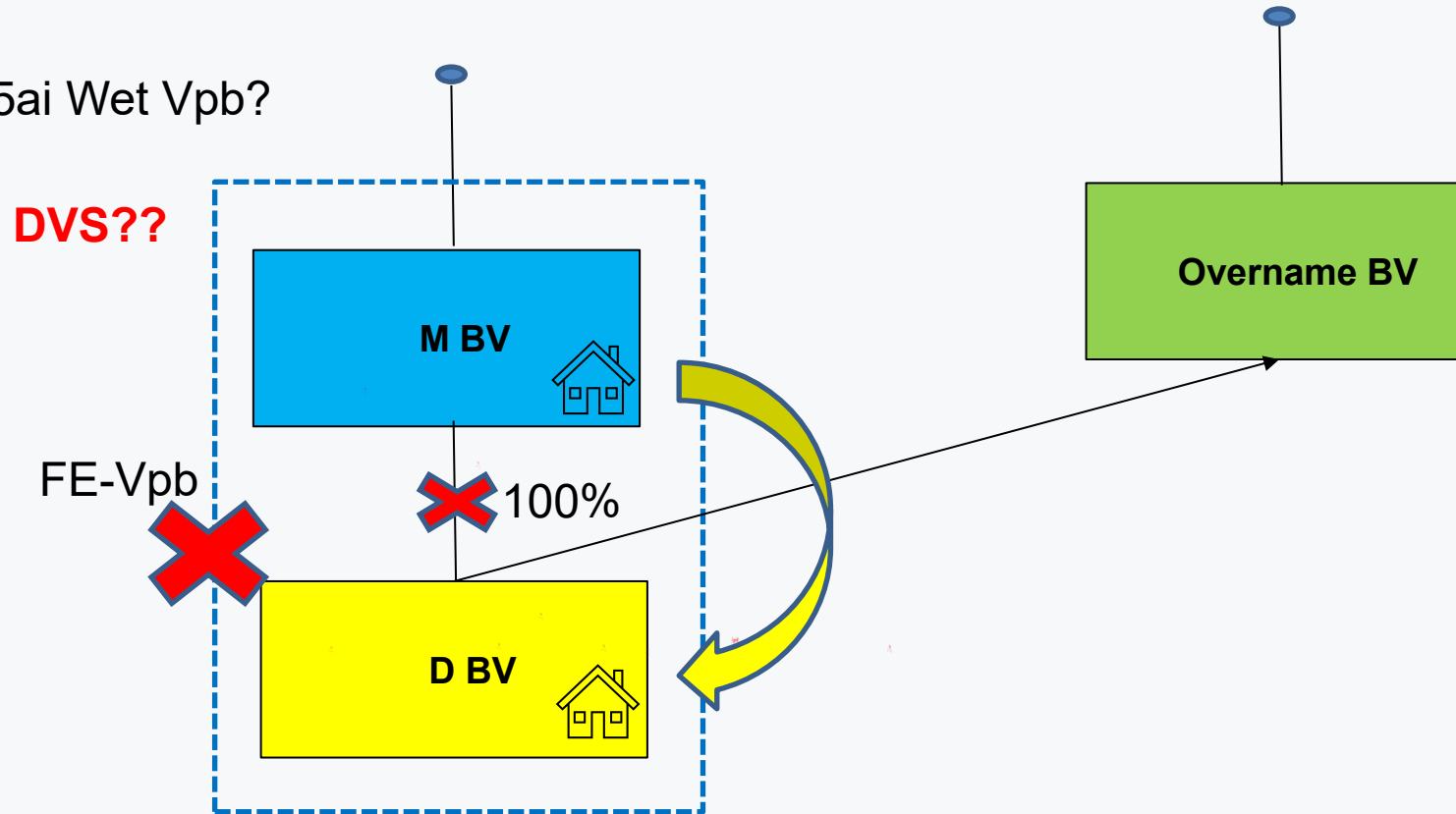
- **Ontvoeging D in zicht van liquidatie** (art. 15aj,3 Wet Vpb)
 - zonder nadere regeling: vrijval schulden en fiscale reserves buiten FE: onverhaalbare heffing op geliquideerde D
 - vandaar: **herwaardering bij D vóór ontvoeging**
 - schulden (ook aan derden) op bedrijfswaarde
 - Bedrijfswaarde = waarde v/d corresponderende vordering bij de schuldeiser
 - HIR (en KER) naar de winst

ONTVOEGING

- **Waardering deelneming na ontvoeging** (*art. 15aj,6 en art. 13d,8 Wet Vpb*)
 - Boekwaarde en opgeofferd bedrag te stellen op fiscaal vermogen (verminderd met eventuele fiscale reserves) van ontvoegde D op moment van ontvoeging (oorspronkelijk mogelijk veel hoger opgeofferd bedrag gaat zo verloren; omgekeerde kan dus ook)

ANTI – MISBRUIKBEPALING

Waarom 15ai Wet Vpb?



ANTI – MISBRUIKBEPALING

- **Wanneer sanctie art. 15ai,1 Wet Vpb:**
 - 1) Bij overdracht binnen FE van een vermogensbestanddeel met een positieve stille reserve (=‘besmette transactie’) én
 - 2) een verbreking van de FE binnen de sanctieperiode (van 6 jr. of 3 jr.) (art. 15ai,3 Wet Vpb)
- **Sanctie:**
 - opwaardering ‘besmette’ vermogensbestanddeel naar waarde economische verkeer (art. 15ai,1 Wet Vpb) op het moment v/d verbreking v/d FE
- **Ratio**

ANTI – MISBRUIKBEPALING

- **Beperking sanctie art. 15ai,1 Wet Vpb (art. 15ai,2 Wet Vpb)**
 - Alternatief:
vermogensbestanddeel direct voorafgaand aan ontvoeging te boek stellen voor **WEV ten tijde van overdracht (binnen FE-Vpb) minus afschrijving tussen overdrachtstijdstip en ontvoegingstijdstip (art. 15ai,2 Wet Vpb)**
 - **mits** belastingplichtige de **WEV ten tijde van overdracht aannemelijk** kan maken **(art. 15ai,2 Wet Vpb)**
 - Bijv. met een taxatierapport

ANTI – MISBRUIKBEPALING

- **Uitzonderingen op sanctie art. 15ai,1 Wet Vpb:**
 - transactie in kader van normale bedrijfsuitoefening (*art. 15ai,3,a Wet Vpb*)
 - na tijdstip overdracht zijn **6 kalenderjaren** verstreken (*art. 15ai,3,c Wet Vpb*)
 - verstrijken **3 kalenderjaren** bij bedrijfsfusie (*art. 15ai,3,b Wet Vpb*)

Jurisprudentie HvJ EU m.b.t. Nederlandse FE

- **2016**

- Dat lichamen uit de EU niet in de FE kunnen worden opgenomen, is in strijd met EU-recht
 - Vandaar de Papillon-style-mogelijkheden (zie hiervoor).

- **2018**

- Voordelen van FE mogen niet uitsluitend gelden voor Nederlandse concerns
 - Vandaar Wet spoedreparatie FE (zie hierna):
 - Voor bepaalde regelingen doen wij alsof de FE niet bestaat
 - Dit betekent dat het fiscale resultaat per FE-onderdeel bepaald moet worden

Wet spoedreparatie fiscale eenheid d.d. 17-5-2019

Aanleiding:

- Conclusie van A-G HvJ EU Campos Sánchez-Bordana in zaak X BV d.d. 25 oktober 2017
- **Uitspraak HvJ EU van 22 februari 2018 in zaken X BV en X NV**
- Door staatssecretaris van Financiën aangekondigde spoedwetgeving FE **die onmiddellijk terugwerkt t/m 25 oktober 2017, 11:00 uur**
 - Bij heroverweging pakket vestigingsklimaat is die terugwerkende kracht aangepast tot **1 januari 2018**
- **‘Per element’-benadering (art. 15,16 Wet Vpb)** betekent een aantal regelingen **toepassen als ware er geen fiscale eenheid:**
 - Dit geldt voor **art. 10a, art. 13, 9 t/m 15, art. 13,17, art. 13a, art. 15ba en art. 20a Wet Vpb**

Wet spoedreparatie fiscale eenheid d.d. 17-5-2019

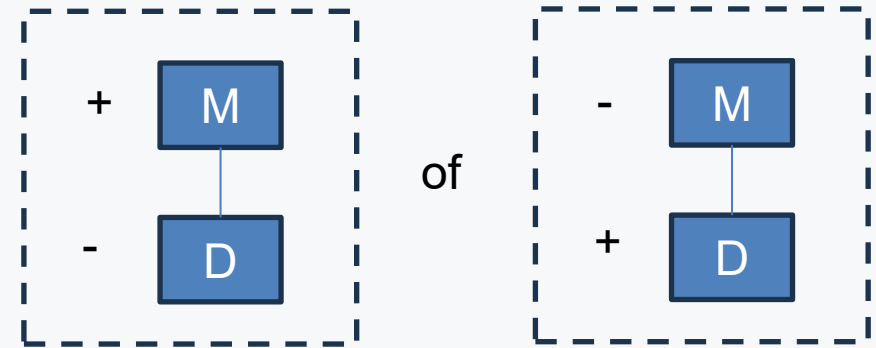
- **Gevolgen van de uitspraak HvJ EU van 22 februari 2018:**
 - ‘**per element**’-benadering geldt ook voor het Nederlandse fiscale-eenheidsregime
 - Voor elk specifiek voordeel uit het fiscale-eenheidsregime moet worden bekeken of dit voordeel dient te worden uitgebreid naar grensoverschrijdende situaties (Groupe Steria arrest HvJ EU 2 september 2015)
 - Wegdenken binnen FE van een besmette transactie (kapitaalstorting) in de zin van renteaftrek-beperking art.10a Wet Vpb mag niet worden beperkt tot binnenlandse situaties (Zaak X BV)
 - Wegdenken binnen FE van moeder-dochterrelatie waardoor valutaverliezen op buitenlands vaste-inrichtingsvermogen van de dochter bij de moeder aftrekbaar worden mag wel worden beperkt tot binnenlandse situaties (Zaak X NV)
- Spoedreparatie wordt op termijn opgevolgd door **toekomstbestendige groepsregeling**

Toekomstbestendige groepsregeling?

- Wet spoedreparatie fiscale eenheid wordt op termijn opgevolgd door een **toekomstbestendige groepsregeling**
- **Internetconsultatie met vier mogelijke oplossingsrichtingen:**
 1. continuering FE-regime met bestaande spoedreparatiemaatregelen, met indien nodig uitbreiding van deze reparatiemaatregelen
 2. Afschaffing FE-regime zonder introductie nieuwe regeling
 - 3. Een verlies- of winstoverdrachtsregeling**
 4. Grensoverschrijdende FE met objectvrijstelling
- Eventueel nieuw wetsvoorstel wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet (voormalige staatssecretaris van Financiën had een **voorkeur voor optie 3**; vermogensconsolidatie zal waarschijnlijk niet terugkeren)

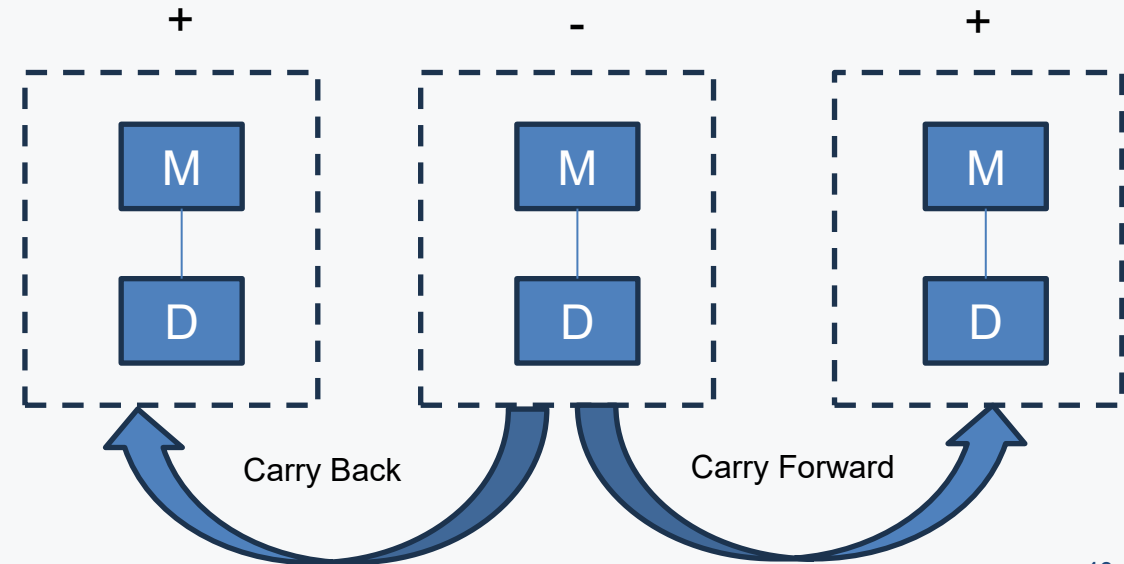
Verliesverrekeningsmogelijkheden en FE (1)

1) Jaarlijkse (interne) resultaatverrekening binnen FE



2) Carry back en Carry forward van FE-verlies met FE-winst(en)

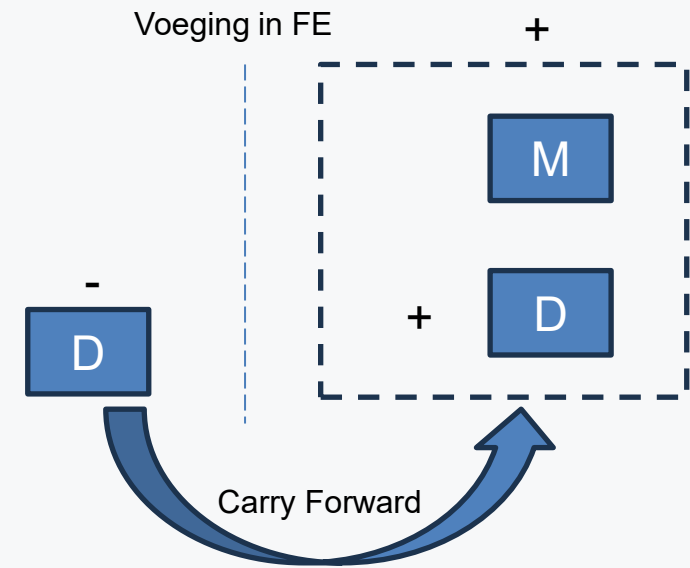
- *Carry back* = 1 jaar
- *Carry forward* = onbeperkt
 - N.B.
 - Tot 1 miljoen zijn verliezen verrekenbaar
 - Daarboven max. 50% v/d belastbare winst



Verliesverrekeningsmogelijkheden en FE (2)

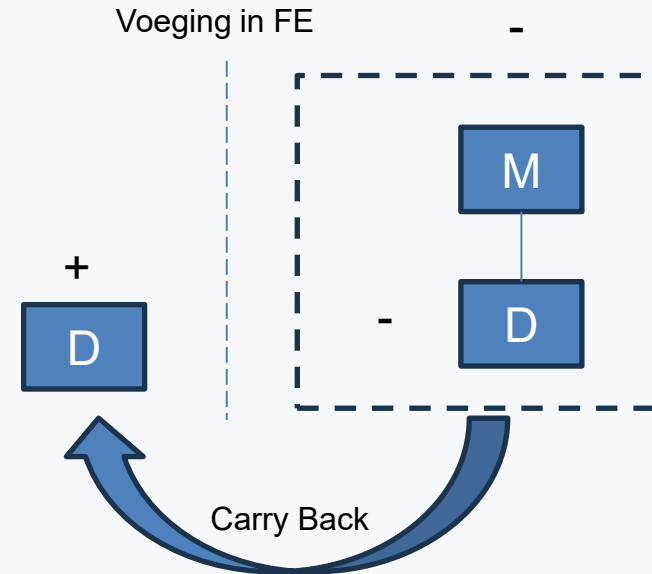
1) *Carry forward* van voorvoegingsverlies van D met FE-winst(en)

- *Carry forward* is in beginsel onbeperkt, maar vaak begrenst.



2) *Carry back* van FE-verlies met voorvoegingswinst van D

- *Carry back* slechts 1 jaar, maar vaak begrenst.



VERLIESVERREKENING voorvoegingsverliezen

- **Voor verrekening FE-verliezen met FE-winsten gelden normale regels (art. 20b,2 wet Vpb)**
- **Voor verrekening verliezen over het voegingstijdstip heen geldt de fictieve splitsing (art. 15ae,1 en 2 en art. 15ah Wet Vpb)**
 - **zelfstandige winstberekening** bij onderlinge transacties binnen FE, waarbij het gevoegd zijn voor die verrekening wordt genegeerd
- **Toepassing art. 12 Besluit fiscale eenheid 2003**
 - **1^e en 2^e saldering art 12,1 én het nieuwe artikel 12,2 en 12,3 Besluit fiscale eenheid 2003**
- carry-forward van voorvoegingsverliezen met winst van de combinatie
- carry-back (verrekening van fiscale eenheid-verlies met winst uit een jaar vóór voeging)
- **temporiserend verliesverrekening geldt ook voor carry-forward en carry-back**

Voorvoegingsverliezen

Art. 12 Besluit FE 2003

Volgorde verliesverrekening

1. Heeft de fiscale eenheid een winst? Dan mogelijkheid om voorvoegingsverliezen te verrekenen.
2. Eerst de verliezen van maatschappijen zoveel als mogelijk toerekenen aan maatschappijen zonder voorvoegingsverliezen (**1^e saldering: art. 12,1,a Besluit FE 2003**). Daarna restant verlies in mindering brengen op de winsten van andere maatschappijen naar verhouding van de winsten van die maatschappijen (**2^e saldering: art. 12,1,a, slotzin Besluit FE 2003**)
3. Temporiseringsregel **art. 20,2 Wet Vpb** toepassen op winst van fiscale eenheid. Dat is het maximale bedrag dat voor de verrekening van voorvoegingsverliezen beschikbaar is.
 - 1 miljoen euro en daarboven 50% v/d belastbare winst
4. Naar rato beschikbare winst (als gevolg van toepassing temporisering) toerekenen aan maatschappijen met voorvoegingsverlies (**art. 12,2 Besluit FE 2003**).
5. Vervolgens naar rato blijven verdelen indien maatschappij met voorvoegingsverliezen niet alles kan verrekenen (**art. 12,3 Besluit FE 2003**).

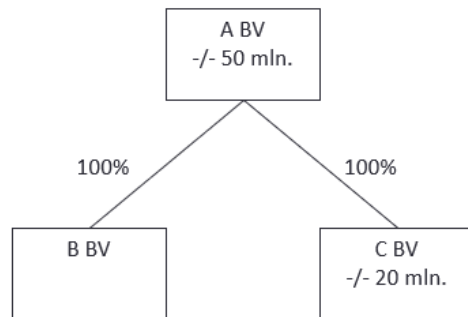
VERLIESVERREKENING

Art. 20,2 Wet Vpb toepassing in FE:

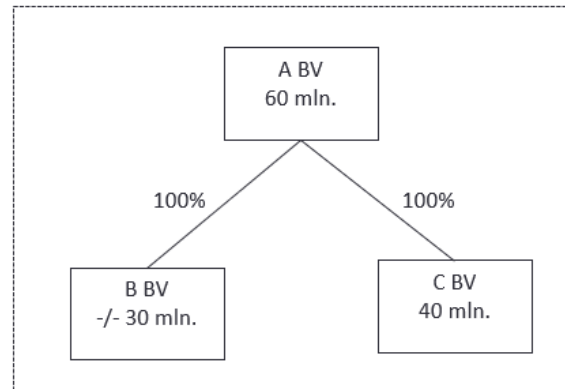
- **Art. 15ah,1 Wet Vpb: zelfstandigheidsfictie alsof er géén FE is**
- **Art. 15ae,1 Wet Vpb: verrekenen van verlies voorzover aan die maatschappij toe te rekenen via:**
 - **Art. 12 besluit FE 1^e saldering**
 - **Art. 12 besluit FE 2^e saldering**
- **Ná herschikking van verliezen pas de voorvoegingsverliezen verrekenen conform art. 20,2 Wet Vpb**
- **Naar rato beschikbare winst (als gevolg van toepassing temporisering) toerekenen aan maatschappijen met voorvoegingsverlies (art. 12,2 besluit FE)**
- **Vervolgens naar rato blijven verdelen als maatschappij met voorvoegingsverliezen niet alles kan verrekenen (art. 12,3 besluit FE)**

Voorvoegingsverliezen voorbeeld 1

Situatie 2022
Geen fiscale eenheid



Situatie 2023
Fiscale eenheid ABC (70 mln.)



	FE	BV A	BV B	BV C
2022	n.v.t.	-50	-	-20
2023	70	60	-30	40

Voorvoegingsverliezen voorbeeld 1

	FE	BV A	BV B	BV C
2022	n.v.t.	-50	-	-20
2023	70	60	-30	40

Art. 12 lid 1a BFE 2003: naar rato verlies van BV B (-30) delen

- ✓ BV A: $60/100 \times 30 = 18$; Winst van BV A wordt 42 ($60 - 18$)
- ✓ BV C: $40/100 \times 30 = 12$; Winst van BV C wordt 28 ($40 - 12$)

Art 20 lid 2 Wet VPB 1969: verliesverrekeningstemporisering

- ✓ Verrekenbaar is $(70 - 1) \times 50\% + 1 = 35,5$

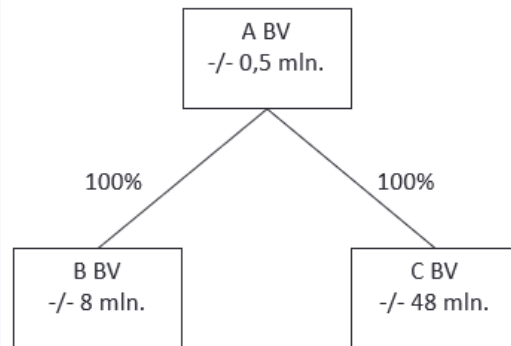
Art. 12 lid 2 BFE 2003: naar rato beschikbare winst (a.g.v. temporisering) delen

- ✓ BV A: $42/70 \times 35,5 = 21,3$ (met voorvoegingsverlies 50 te verrekenen)
- ✓ BV C: $28/70 \times 35,5 = 14,3$ (met voorvoegingsverlies 20 te verrekenen)

Voorvoegingsverliezen voorbeeld 2

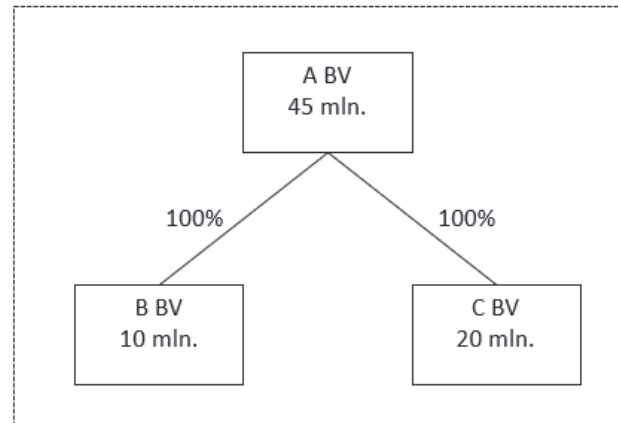
Situatie 2022

Geen fiscale eenheid



Situatie 2023

Fiscale eenheid ABC (75 mln.)



	FE	BV A	BV B	BV C
2022	Nvt	-0,5	-8	-48
2023	75	45	10	20

Voorvoegingsverliezen voorbeeld 2

	FE	BV A	BV B	BV C
2022	Nvt	-0,5	-8	-48
2023	75	45	10	20

Art. 12 lid 1a BFE 2003:

✓ Niet van toepassing

Art 20 lid 2 Wet VPB 1969: verliesverrekeningstemporisering

✓ Verrekenbaar is $(75-1)*50\%+1=38$

Art. 12 lid 2 BFE 2003: naar rato beschikbare winst (a.g.v. temporisering) delen

✓ BV A: $45/75*38=22.800.000$

Slechts 500.000 nodig; **22.300.000** blijft over om te verdelen

✓ BV B: $10/75*38=5.066.667$

Resterend voorvoegingsverlies $8.000.000-5.066.667=2.933.333$

✓ BV C: $20/75*38=10.133.333$

Resterend voorvoegingsverlies $48.000.000-10.133.333=37.866.667$

Voorvoegingsverliezen voorbeeld 2

	FE	BV A	BV B	BV C
2022	Nvt	-0,5	-8	-48
2023	75	45	10	20

Art. 12 lid 3 BFE 2003: Vervolgens naar rato nogmaals toerekenen

- ✓ BV B: $10.000.000 - 5.066.667 = 4.933.333$ (winst)
 $(4.933.333 / 14.800.000) * 22.300.000 = 7.433.333$
Slechts **2.933.333** nodig; 4.500.000 blijft in beginsel over voor BV C.
- ✓ BV C: $20.000.000 - 10.133.333 = 9.866.667$ (winst)
 $(9.866.667 / 14.800.000) * 22.300.000 = 14.866.667$
BV C heeft winst van 20 miljoen en op grond van lid 2 al **10.133.333** verbruikt. Blijft over 9.866.667.
Bij BV C blijft 28 miljoen aan voorvoegingsverlies over.

VERLIESVERREKENING NA ONTVOEGING

- **Voorvoegingsverliezen blijven ook na ontvoeging toegerekend aan de vennootschap die ze geleden heeft (art. 15af,1,a Wet Vpb)**
- M en D kunnen haar voorvoegingsverliezen niet verrekenen met winst uit binnen de FE overgehevelde vermogensbestanddelen (art. 15ag,1 en 2 en art. 15af, 4 en 5 Wet Vpb)
- **Onverrekenende verliezen van de FE blijven bij ontvoeging in beginsel bij M**
- Op verzoek gaan de aan D toerekenbare verliezen over aan D (art. 15af Wet Vpb)
 - Soms geldt art. 20a Wet Vpb, d.w.z. de [(on)mogelijkheid tot verliesverrekening bij wijziging van aandelenbelang en bedrijfsactiviteiten]

